

감사결과처분(요구)서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (▲▲▲ □□□□□ △△△국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

▲ ▲ ▲ □□□□□, △△△국립공원사무소

(신분상 경고1, 행정상 통보)

제 목 공원사업시행허가(협의) 업무 처리 부적정
관 계 기 관 ▲ ▲ ▲ □□□□□, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 공원사업시행허가(협의) 업무 처리 부적정 현황

(2017.04.08.~2020.04.감사일 현재.)

구분	신청인	협의내용		신청지		신청일	처리일	적용법조	협의결과	비고
		사업명	사업내용	지번	용도지구					
1	대한불교조계종 ○○○	건축(개축) 신고 협의	○ 건축(개축) 신고 개요 - 대지면적: 2,056㎡ - 건축면적: 238.53㎡ - 연면적: 373.12㎡ (1층 238.53㎡, 2층 134.59㎡) - 건폐율: 11.6017% - 동수: 1동 - 주용도: 제2종근생(종교집회장)	충남 ○○시 ■■■■면 ●●리 산18번지 외 1필지	공원문화 유산지구 (단독시설)	2019. 10.29.	2019. 11.07.	자연공원법 제71조제2항 (동법 제18조제2항제 6호)	의견없음 회신	.

※ 신청대상지상 공원계획 고시 내용

- 고시(공고)번호 : 환경부고시제2010-111호(2010.9.2.)

시설구분	번호	시 설 명	위 치	부지면적	건폐율	높이	동수	비고
문화시설 (전시장)	1	불교문화 전시관	○○시 ■■■■면 ●●리 785 일원	3,000㎡	20%이하	3층이하	1	

○ 자연공원법 제20조제1항에 의하면, “공원관리청이 아닌 자는 공원사업을 하거나 공원관리청이 설치한 공원시설을 관리하려는 경우에는 공원관리청의 허가를 받아야 한다.” 라고 규정하고 있으며, 동법 동조제2항은 “제1항에 따른 허가를 받은 자는 허가받은 사항을 변경하려는 경우에는 공원관리청의 허가를 받아야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니한다.” 라고 규정하고 있음.

- 따라서 공원계획상 반영된 공원시설(단독시설)에 대하여는 자연공원법 제20조 규정에 따라 공원사업시행(변경)허가를 받아야 하며, 자연공원법 제71조제2항 규정에 따른 협의 또한 공원사업시행(변경)허가 협의 건으로 처리하여야 함.

※ 자연공원법 제71조제2항 규정에 따라 행정기관의 장이 공원문화유산지구 내 허가 또는 인가 등을 위하여 공원관리청에 협의 요청하는 경우 ‘문화재보호법 제2조제2항에 따른 지정 문화재와 그 보호물의 증축·개축·재축·이축과 외부를 칠하는 행위와 제18조제2항제6호가목 및 나목의 행위에 관하여는 공원관리청과 협의를 필요로 하지 아니하며, 관계 행정기관의 장의 허가를 받은 경우에는 이 법에 따라 공원관리청의 허가를 받은 것으로 보며, 이 경우 제18조제1항제6호에 따른 공원문화유산지구에서 허가 또는 인가 등에 관한 신청서 사본을 지체 없이 공원관리청에 보내야 하며, 공원관리청은 그 신청내용대로 허가 또는 인가 등을 할 경우 자연공원의 유지·관리에 상당한 지장을 줄 우려가 있다고 판단되는 경우에는 보완 의견을 행정기관의 장에게 제시’ 하도록 하고 있으나, 공원문화유산지구 내 허가(협의) 대상이 단독시설(공원시설)에 해당하는 경우 자연공원법 제20조, 동법시행규칙 제14조 및 제17조 규정에 따라 검토되어야 함.

- △△△국립공원사무소는 자연공원법 제71조제2항 규정에 따른 협의 업무를 처리함에 있어 공원문화유산지구 내 단독시설(공원계획상 불교문화전시관)에 대하여는 자연공원법 제20조, 동법시행규칙 제14조 및 제17조 규정에 따라 공원사업시행(변경)허가 검토하여 회신하여야 함에도, 2017년 4월 8일 ~ 2020년 4월 감사일 현재 건축(개축) 신고 협의 신청 건에 대하여 자연공원법 제71조제2항 단서 조항을 적용하여 협의를 필요로 하지 않는 것으로 판단하고 “의견없음” 으로 회신 처리한 사실이 있음.

2. 조치할 사항

- 신분상 경고1 (단기조치: 1개월 이내) 【▲ ▲ ▲ □□□□□】

- 공원사업시행허가(협의) 업무 처리 부적정

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	일반직 ○	□□□	●●●●●	△△△국립공원사무소 (국립공원 ◆◆◆◆◆ □□□□□□□□□)	경고	2018.04.16.~ 2020.02.02.

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련